

1522196-50.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... bolsas em local conhecido como ponto de tráfico. Tentada abordagem, ele se evadiu. Mas abordado, encontraram, dentro da bolsa, lança perfume, ecstasy, maconha, crack, cocaína, haxixe, além de quarenta e cinco reais em dinheiro. Declarou que o acusado confessou a prática do tráfico e que não o conhecia. Mencionou que o réu estava sozinho (cf. mídia digital armazenada em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522196-50.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522196-50.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248162/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 20197818 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3197/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2248162 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON IZAIAS DA CONCEIÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

ANDERSON IZAIAS DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 04h30min, na Rua Gervásio Leite Rebelo, n.º 1250, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, com a finalidade de comércio e posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 62 (sessenta e duas) porções com 50,4g (cinquenta gramas e quatro decigramas) de cocaína, 33 (trinta e três) invólucros com 98,0g (noventa e oito gramas) de maconha, 9 (nove) invólucros

com 5,6g (cinco gramas e seis decigramas) de haxixe, 80 (oitenta) pedras com 10,3g (dez gramas e três decigramas) de crack, 8 (oito) tubos com 120ml (cento e vinte mililitros) de lança-perfume e 4 (quatro) comprimidos com 1,5g (uma grama e cinco decigramas) de ecstasy, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 83/85).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), sendo convertida a prisão em preventiva (fls.65/69).

A denúncia foi recebida (fls. 111/113), o réu foi citado (fls. 134) e apresentou defesa escrita (fls. 137), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 139).

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi revista e mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 144/146).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado (fls. 156/157).

O Ministério Público ofertou alegações finais, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 165/173).

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou a aplicação da pena base no mínimo legal afastamento de agravante da calamidade pública, a fixação de regime inicial mais brando que o fechado e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 177/180).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 bem como no laudo químico-toxicológico de fls. 151/154, prova técnica a constatar se tratarem de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O acusado negou a prática do delito. Disse que saiu para trabalhar, quando ouviu pessoas gritando “molhou”, mas continuou andando. Foi abordado por policiais e relatou que tinha passagens. Mandaram entregar a “peça”, senão iriam forjar. Apareceram outros policiais, com bolsas e o conduziram para delegacia, onde apresentaram drogas e noventa e cinco reais. Relatou que o local é ponto de tráfico, mas que estava passando para ir para o trabalho, que fica no bairro Casa Verde (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial militar Thiago Henrique Gonçalves narrou, em síntese, que estava em patrulhamento, quando avisou um indivíduo com duas bolsas em local conhecido como ponto de tráfico. Tentada abordagem, ele se evadiu. Mas abordado, encontraram, dentro da bolsa, lança perfume, ecstasy, maconha, crack, cocaína, haxixe, além de quarenta e cinco reais em dinheiro. Declarou que o acusado confessou a prática do tráfico e que não o conhecia. Mencionou que o réu estava sozinho (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Francisco Alves Galvão de Oliveira, também policial militar, relatou, em suma, que estava em patrulhamento, quando avistou um indivíduo segurando duas bolsas, o qual se evadiu para a viela a avistar a viatura. Alcançado, com ele encontraram dinheiro e diversos entorpecentes dentro da bolsa. Afirmou que encontraram cocaína, crack, lança perfume e maconha, mas não se lembrar a quantidade. Declarou que o acusado confessou a prática do tráfico. Afirmou que não conhecia o réu. Mencionou que o local é ponto de tráfico, mas que o réu estava sozinho na entrada da viela (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não se verifica veracidade em tais declarações, pois este não relatou qualquer situação que levasse a concluir

que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente. Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade de droga, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar o pedido formulado pela a Defesa no que se refere à conduta do acusado melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumpra asseverar, ademais, que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo", para fins de tráfico, 62 (sessenta e duas) porções de cocaína, 33 (trinta e três) invólucros de maconha, 9 (nove) invólucros de haxixe, 80 (oitenta) pedras de crack, 8 (oito) tubos de lança-perfume e 4 (quatro) comprimidos de ecstasy.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que o réu é portador de maus antecedentes (proc. 0103677-37.2016.8.26.0050 da 4ª Vara Criminal - fls. 45/49). Ademais, expressiva a quantidade e variedade de drogas (dentre elas crack) apreendidos. Assim, fixo a pena-base do tráfico em 1/4 acima do mínimo legal, o que atinge 06 (seis) anos e 03 (tres) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (proc. 0098153-30.2014.8.26.0050 da 15ª Vara Criminal - fls. 45/49). Lado outro, conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social.

Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Ausente, por outro lado, atenuantes. Assim, presente apenas agravante, majoro a pena em 1/6, que passa a fixar fixada em 07 (sete) anos, 03 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove dias multa).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente específico e portador de maus antecedentes, mantendo-se, assim, a pena no patamar fixado na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, (art. 33, §§2º e 3º do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente específico.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu ANDERSON IZAIAS DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no patamar estabelecido.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de reincidente específico e portador de péssimos antecedentes, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA